

**Tribunale Bologna Sez. IV, 06/06/2018**
I.D. s.r.l. e altri c. Banca I.S. S.p.A.**BANCHE**

Contratti bancari
conto corrente

Non produce effetti incompatibili con l'ordine pubblico italiano - ai sensi dell'art. 16 della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, richiamata dall'art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218 - l'applicazione della legge di San Marino scelta dalle parti per regolare i contratti di conto corrente e fideiussione stipulati fra una banca creditrice, la società debitrice e i suoi garanti. Quand'anche l'osservanza del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, c.d. testo unico bancario, dovesse reputarsi condizione necessaria per scongiurare una violazione dell'ordine pubblico, rileva il fatto che, nella specie, il contratto di conto corrente non dà luogo ad alcun anatocismo illecito in base al citato testo unico, allineandosi alle previsioni in tema di capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi creditori e debitori della delibera emessa il 9 febbraio del 2000 dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, mentre, con riferimento ai contratti di fideiussione, non rilevano gli artt. 1956 e 1957 cod. civ.

FONTI

Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 2020, 1, 182

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati